

تقرير خبرة

بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 1074 / 2022

بناء على انتخابنا خبيراء فنيين بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 2022/1074 بإجراء معاملة وضع اليد واحتساب حصص المحكوم عليه في قطعتي الأرض رقم (387 + 86) حوض رقم (4) البلد من أراضي قرية كفرنجه/ محافظة عجلون ، لدى مساعدة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق عجلون الموقر ، قمنا بإجراء الكشف بمعية السيد مأمور التنفيذ على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وقام بإفهامنا المهمة الموكولة لي و هي :

- مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة و على واقع الأرض من جهة أخرى .

- وصف شامل ودقيق لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وما عليها من عقار .

- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعتي الأرض موضوع الدعوى واحتساب حصص المحكوم عليه .

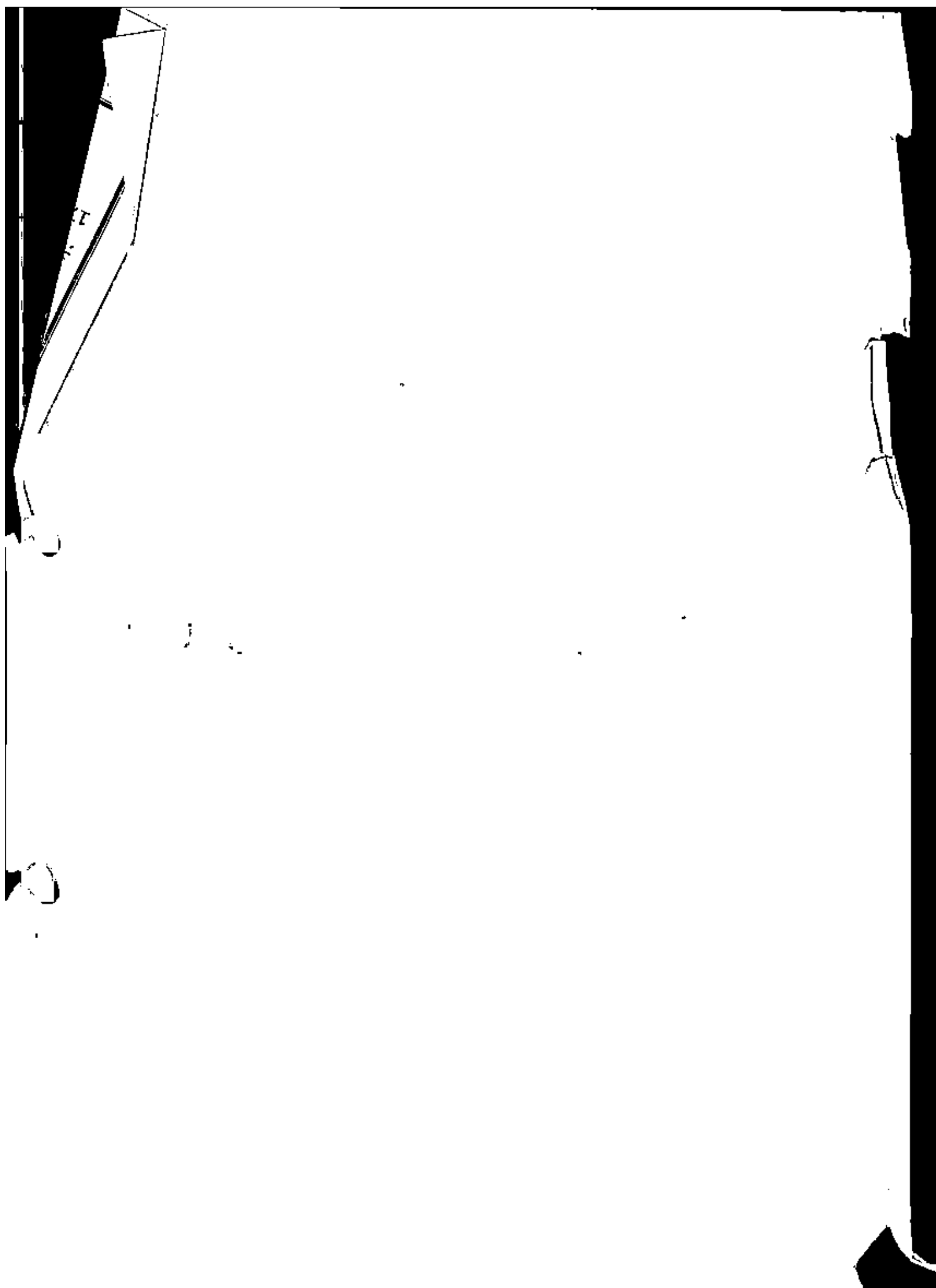
بعد الكشف الحسي والعودة مره ثانيه لقطعتي الأرض موضوع الدعوى تبين لي ما يلي :-

***وصف وتقدير القطعه 387 :-

- إن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى تمام الانطباق ، وأن قطعة الأرض موضوع الدعوى من النوع الملك وهي منتظمة الشكل ومربعة (تقريبا) ومساحتها (570) مترمربع حسب سند التسجيل المبرز احكام تنظيمها (تجاري + سكن د) وتقع ضمن حوض البلد من أراضي قرية كفرنجه وفي الجهة الشرقيه منها ويقع على طول واجهتها الغربيه شارع تنظيمي مفتوح ومعبّد جزء منه تربتها حمراء صالحه للزراعه والبناء مقام عليها بناء مؤلف من طابقين (ارضي + اول) الواجهه الاماميه للبناء من الحجر الجيد ومحاطه بسور من الجهات الاربعه وكراج سياره في الجهة الشماليه الغربيه وينمو عليها اشجار مختلفه الاعمار والاثمار ومحاطه بالابنيه السكنيه من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات العامه .

*** وصف وتقدير البناء

1-الطابق الارضي :- مكون من 2 غرفة نوم وغرفة ضيوف وصالة معيشه مطبخ المنيوم وعدد2 حمام وبلكونه غربيه مساحته (200 متر مربع) تقريبا .البلاط بلدي وشبابيك المنيوم لها حمايه والابواب من الخشب الجيد .وسكون وقت الكشف من قبل الشريكه (فاتنه احمد عمر عناب) .تقدر قيمة المتر المربع الواحد منه بمبلغ 170 دينار وعليه تكون قيمته :- . (200 متر مربع × 170 دينار = 34000.00 دينار)



2-العلوي الاول :- اوصافه نفس اوصاف الطابق الارضي من حيث عدد الغرف ومن حيث التشطيبات ومساحته

(200 متر مربع) . ومسكون وقت الكشف من قبل الشريك (خالد احمد عمر غاب) نقدر قيمة المتر المربع الواحد منه بمبلغ 170 دينار فتكون قيمته :- (200 متر مربع $\times$ 170 دينار = 34000.00 دينار)

2-واننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعه الارض موضوع الدعوى مع ما ينمو عليها من اشجار والصور المحيط بها والكراج بمبلغ 50 دينار . وعليه وحسب سند التسجيل المبرز تكون قيمتها :-

$$(570 \text{ متر مربع} \times 50 \text{ دينار}) = 28500.00 \text{ دينار}$$

**وعليه تكون قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى والبناء المقام عليها كما يلي :-

قيمة القطعة + قيمة الطابق الارضي + قيمة الطابق العلوي الاول =

$$28500 \text{ دينار} + 34000 \text{ دينار} + 34000 \text{ دينار} = 96500.00 \text{ دينار}$$

**وعليه وبما ان قطعة الارض مملوكة على الشبوع فتكون قيمة حصة المحكوم عليه (محمد هيثم احمد عمر غاب)

= القيمة الاجمالية $\times$ (حصص المحكوم عليه $\div$ مجموع الحصص)

$$96500.00 \text{ دينار} \times (192 \div 2816) = 6579.545 \text{ دينار}$$

*** وصف وتقدير القطعة 86:-

- ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة اخرى تمام الانطباق ، وان قطعة الارض موضوع الدعوى من النوع الملك وهي غير منتظمة الشكل مساحتها (638.95) متر مربع حسب سند التسجيل المبرز احكام تنظيمها (تجاري + سكن شعبي) وتقع ضمن حوض البلد من اراضي قرية كفرنج في الجهة الشرقية منها ويقع على طول واجهتها الشماليه شارع تنظيمي مفتوح ومعبد وعلى طول واجهتها الجنوبيه والشرقيه طرق افرازيه مفتوحة ومعبد تربتها حمراء صالحه للزراعة والبناء تميل ميلا متوسطا من الجنوب الى الشمال محاطه بالابنيه السكنيه والتجاريه مقام عليها بناء مؤلف من طابقين (ارضي + اول) وتصلها كافة الخدمات العامة .

***وعليه وبما ان المحكوم عليه السيد (محمد هيثم احمد عمر عئاب) يملك كامل الحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى فتكون قيمة قطعة الارض وما عليها من بناء هو كما يلي :-

قيمة قطعة الارض + قيمة الطابق الارضي الجنوبي + قيمة المخازن + قيمة الطابق العلوي الاول =

44726.500 دينار + 61500.00 دينار + 48450.00 دينار + 49000.00 دينار = 203676.500 دينار

* ارجو ان نبين للمحكمة الموقرة انه عند إعدادنا لتقرير الخبرة هذا قد راعينا ما يلي :-

- إن الوثائق والمستندات التي بينا عليها خبرتنا هذه هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمة الموقرة والموجودة في ملف القضية وهي مندي التسجيل ومخطط الأراضي والموقع والتزسيم وهي كافية للذهوض بالمهمة الموكولة لنا واننا قمنا بإعداد التقرير بانفسنا دون مساعدة من الغير نحن الخبراء

الخبير المساح ياسر محمد حمد الطيطي / مساح / سكان اربد / هاتف 0790059263

الخبير المقدر العقاري محمد علي موسى الروابده / سكان اربد / هاتف 0795616202

الخبير المهندس المدني جميل ضيف الله عبدالقادر مومني / سكان اربد / هاتف 0777666388

- إنه لا يوجد هناك أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حديثنا واستقلالنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكرانهم حسب نص المادة 85 بقترنيها الأولى والثانية من أصول المحاكمات المدنية .

- استغرق إعداد هذا التقرير 10 ساعات عمل ميداني ومكتبي والعودة مره واحدة للقطع موضوع الدعوى

وهذه خبرتنا

تحريراً في 2022/6/20

الخبير المهندس المدني

الخبير المساح

الخبير المقدر العقاري

جميل ضيف الله عبدالقادر مومني

ياسر محمد حمد الطيطي

محمد علي موسى الروابده

رقم وطني / 9491002726

رقم وطني / 9701008284

رقم وطني / 9531002978

تقرير خبرة (2)

بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 1074 / 2022

بناء على انتخابنا خبراء فنيين بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 2022/1074 بإجراء معاملة وضع اليد على قطعة الأرض رقم (42) حوض رقم (12) الوطني من اراضي قرية كفرنجه / التابعة لبلدية كفرنجه الجديد اراضي عجلون، لدى سعادة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق عجلون الموقر ، قمنا بإجراء الكشف بمعية السيد مأمور التنفيذ على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقام بإفهامنا المهمة الموكولة لنا و هي :

- مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة و على واقع الأرض من جهة اخرى .

- وصف شامل ودقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من عقار.

- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى واحتساب حصص المحكوم عليه.

بعد الكشف الحسي والعودة مره ثانيه لقطعة الأرض موضوع الدعوى تبين لنا ما يلي :-

***- إن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى تمام الانطباق ، وأن قطعة الأرض موضوع الدعوى من النوع الملك خارج حدود البلديات احكام تنظيمها زراعي خارج التنظيم وريفي وهي غير منتظمة الشكل ومساحتها (163285.670 متر مربع) حسب سند التسجيل المبرز وتقع ضمن حوض الوطني من اراضي منطقة كفرنجه / التابعة لبلدية كفرنجه الجديد جنوب شرق البلده غير منتظمة الشكل ذات طبيعه جبليه ويقع على طول واجهتها الشرقيه شارع الاشغال العامه بعرض 20متر المتجه الى بلاص مفتوح ومعبد جزء منه ويخترقها شارع بعرض 12 متر في وسطها تقريبا غير مفتوح تربتها صفراء صخرية يتخللها بعض الصخور الثابتة والمتحركة صالحه للزراعه والبناء وهي سليخ خاليه من الابنيه والانشاءات وينمو عليها الاشجار الحرجيه وتصلها الخدمات العامه .

.. وعلى ضوء المهمة الموكولة لنا فاننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعه موضوع الدعوى مع ما ينمو عليها من اشجار بمبلغ (3 دنانير) . وعليه وحسب سند التسجيل المبرز تكون قيمتها :

$$(163285.670 \text{ متر مربع} \times 3 \text{ دنانير}) = ٤٨٩٨٥٧,٠١ \text{ دينار}$$

2

لو

****وبناء على سند التسجيل المبرز في ملف القضية فإن قطعة الارض موضوع الدعوى معلوكة على الشبوع وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليه السيد (محمد هيثم احمد عمر عناب) كما يلي :-**

القيمة الاجمالية للقطعة x حصص المحكوم عليه ÷ مجموع الحصص وتساوي

489857.01 دينار x 3318526 حصه ÷ 94397064 حصه = 17220.909 دينار

*** أرجو ان نبين للمحكمة الموقرة أنه عند إعدادنا لتقرير الخبرة ماذا قد راعينا ما يلي :-**

- إن الوثائق والمستندات التي بينا عليها خبرتنا هذه هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمة الموقرة والموجودة في ملف القضية وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي والموقع والترسيم وهي كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لنا وانا قمنا بإعداد التقرير بانفسنا دون مساعدة من الغير نحن الخبراء

المساح ياسر محمد حمد الطيطي / مساح / سكان اربد / هاتف 0790059263 رقم وطني / 9701008284

المقدر العقاري محمد علي موسى الروابده / سكان اربد / هاتف 0795616202 رقم وطني 9531002978

- إنه لا يوجد هناك أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حديثنا واستقلالنا عن أي طرف أو أطراف الدعوى أو وكلانهم حسب نص المادة 85 بفقرتيها الأولى والثانية من أصول المحاكمات المدنية .

- استغرق إعداد هذا التقرير 5 ساعات عمل ميداني ومكتبي والعودة مره واحدة للقطعة موضوع الدعوى

وهذه خبرتنا

تحريراً في 2022/6/22

الخبير المساح
ياسر محمد حمد الطيطي
9701008284

الخبير المقدر العقاري
محمد علي موسى الروابده
9531002978